

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יסמין פרידמן
נאור שירי
יוראי להב הרצנו

1106/25/פ

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – קביעת עונש מינימום בגין התעללות בבעלי חיים), התשפ"ג–2023

17 סעיף 17. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹, בסעיף 17(א) –

(1) בסעיף קטן (1), אחרי "שלוש שנים" יבוא "ולא פחות משלושה חודשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו" והמילים "או הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977² (בסעיף זה – חוק העונשין)" – יימחקו ;

(2) בסעיף קטן (2), אחרי "ארבע שנים" יבוא "ולא פחות משלושה חודשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו."

דבר הסבר

בתקופה האחרונה מתחוללת סערה ברשתות החברתיות בעקבות סרטוני התעללות מזעזעים בבעל חיים.

סעיף 2 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994 אוסר על עינויים, התאכזרות והתעללות בבעלי חיים. העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס בגובה עד 226,000 שקלים חדשים. הלכה למעשה, רוב מקרי ההתעללות בבעלי חיים אינם מגיעים לכדי מיצוי דין עם הפורעים. המקרים היחידים בהם מקרי ההתעללות המזעזעים מגיעים לכדי טיפול על ידי רשויות החוק, הם כאשר אותם מקרי התעללות מתפרסמים ברבים באמצעות הרשתות החברתיות ומובילי שעת קהל.

ישנן לא מעט דוגמאות לענישה מגוחכת ובלי הולמת בגין התעללות בבעלי חיים – כך למשל, על אדם שקשר בחבל כלב לרכבו וגרר אותו על הכביש תוך פציעתו בכל חלקי גופו, נגזרו שלושה חודשי מאסר על תנאי ; על אדם שהורשע בהשלכת כלב מחלון ביתו בקומה הרביעית ובהריגתו, נגזר קנס של 300 ש"ח ; ועל אדם שהורשע בכך שהכה את גורת הכלבים של שכנתו באמצעות כיסא ברזל ומרח את צואתה על גופה,

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

נגזרו ששה חודשי מאסר על תנאי בלבד.

הצעת החוק באה לתקן את העונש הקבוע כיום בחוק ומבקשת להחמיר את הענישה בגין התעללות בבעלי חיים, לתקופת מאסר של עד 5 שנים. לא מעט מהמקרים מסתיימים בהמרת הענישה לקנס כספי הקבוע בחוק. הצעת חוק זו באה לתקן גם את עניין זה, ומבקשת לבטל את האפשרות להמיר את העונש לקנס כספי. כל זאת על מנת להגביר את ההרתעה ולמנוע הישנות של מקרי התעללות בבעלי חיים כי שנחשפנו כולנו השבוע.

בזמן שמשתוללת במדינת ישראל מגיפה עולמית, ואזרחי ישראל רובם ככולם מקדישים את מירב תשומת ליבם לשמירה על בריאותם ובריאות הקרובים להם ודאגה למקור הכנסה שהפך לדבר לא מובן מאליו בימים אלו, אל לנו לשכוח את בעלי החיים המסייעים ללא מעט אזרחים לעבור את התקופה הלא פשוטה הזו עם הענקת הרבה חום ואהבה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/686/24) ועל ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן (פ/3966/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/140/25). הצעת החוק זהה לפ/140/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)